

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 개념요약

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 정치의 의미와 민주정치의 발전

정치의 두 가지 관점

- **좁은 의미(국가 현상설):** 정치권력의 획득·유지·행사와 관련된 **국가 특유의 활동** → 국가 성립 이후에 만 정치 존재
- **넓은 의미(집단 현상설):** **모든 사회 집단**에서 나타나는 이해관계의 대립과 갈등을 조정·해결하는 활동 → 국가 성립 이전에도 정치 존재(다원화 사회 설명에 유리)

구분	고대 아테네	근대 시민혁명 이후	현대
참여	직접 민주(민회)	대의(간접) 민주	대의+직접 민주 보완
주체	성인 남자 자유민(제한)	재산·성별 제한적 시민	보통선거 확립
사상	공동체주의	사회계약설·천부인권	대중 민주주의

★**함정** 아테네 민주정치는 **직접** 민주정치이지만 참정권은 극히 **제한적**(여성·노예·외국인 배제)이었다. "모든 시민"이 아니라 "모든 시민(=성인 남자 자유민)"임에 주의.

2. 사회계약설 3인 비교(빈출)

구분	홉스	로크	루소
자연상태	만인의 만인에 대한 투쟁	비교적 평화·불안정	자유·평등·평화(자연으로 돌아가라)
계약 방식	전부 양도	일부 위임(신탁)	양도 불가·주권 위임 불가
주권	군주주권	국민주권(간접)	국민주권(직접)
저항권	부정	인정	(일반의지 위배 시)
지향	절대군주제 정당화	제한군주·대의제	직접민주주의

★**판별 포인트** "저항권 인정 + 권력 위임(신탁)" → **로크** / "주권 양도·대표 불가" → **루소** / "저항권 부정 + 전부 양도" → **홉스**. 세 사람 모두 **사회계약·자연권·국민주권의 이론적 토대** 제공이라는 공통점은 반드시 인정.

3. 법치주의 — 형식적 vs 실질적

구분	형식적 법치주의	실질적 법치주의
초점	법의 형식·절차 (합법성)	법의 목적·내용 의 정당성
내용	법이든 무엇이든 통치 정당화	법의 내용이 인권·정의에 부합해야

위험	"악법도 법"·독재 도구화	현대 법치의 지향
----	----------------	-----------

4. 우리 헌법의 기본 원리

1. **국민주권주의**: 주권재민 → 선거, 국민투표, 언론·집회의 자유
2. **자유민주주의**: 권력분립, 복수정당제, 사법권 독립, 법치주의
3. **복지국가원리**: 사회권 보장, 사회보장제도, 최저임금·재산권의 사회적 구속성
4. **문화국가원리**: 교육의 자율성, 평생교육, 문화 창달
5. **국제평화주의**: 침략전쟁 부인, 조약·국제법규 존중, 외국인 지위 보장
6. **평화통일지향**: 자유민주적 기본질서에 입각한 평화 통일

★자주 틀리는 함정

- **재산권의 사회적 구속성·최저임금** → 복지국가원리(자유민주주의의 아님)
- **복수정당제·권력분립** → 자유민주주의(국민주권과 혼동 주의)
- **침략전쟁 부인 ≠ 자위전쟁 부인**(자위전쟁은 허용)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com